

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

10º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - A prova não contém gabarito.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente.

- (A) A ronda começou às 22 horas e terminou à meia-noite.
- (B) A ronda começou às 22 horas e terminou às meia-noite.
- (C) A ronda começou as 22 horas e terminou à meia-noite.
- (D) A ronda começou à 22 horas e terminou à meia-noite.
- (E) A ronda começou às 22 horas e terminou a meia-noite.

02. Assinale a alternativa em que o ponto de interrogação está empregado corretamente.

- (A) Quero saber a que horas o expediente termina?
- (B) Ele perguntou se o expediente já terminou?
- (C) Pergunte ao chefe quando o expediente termina?
- (D) Não sei quem terminou o relatório?
- (E) Você sabe a que horas o expediente termina?

03. Assinale a frase em que a concordância verbal está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Sobrou, para os recrutas, apenas as tarefas mais simples.
- (B) Mais de um agente questionou a decisão do comandante.
- (C) Cerca de trinta guardas participou do simulado noturno.
- (D) Aconteceu vários furtos no bairro nesta semana.
- (E) Existe, nos arquivos, vários registros da ocorrência.

04. Assinale a alternativa em que a ocorrência de acento indicativo de crase está adequada à norma-padrão.

- (A) Os guardas explicaram o procedimento passo à passo.
- (B) Os agentes foram de porta à porta pelo bairro.
- (C) O curso é ministrado de ponta à ponta.
- (D) A tensão aumentava dia à dia entre os moradores.
- (E) Os guardas explicaram o procedimento passo a passo.

05. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: “O juiz expediu o _____ de busca e apreensão, e o prefeito exerce um _____ de quatro anos.”

- (A) mandado – mandato
- (B) mandato – mandado
- (C) mandado – mandado
- (D) mandado – mandatário
- (E) mandato – mandato

06. Em “O desfile (previsto para as 9h) atrasou”, os parênteses são empregados para

- (A) reproduzir a fala de um personagem
- (B) inserir uma informação acessória
- (C) indicar ironia do autor
- (D) enumerar elementos de uma lista
- (E) marcar uma citação literal

07. Assinale a alternativa em que o termo de cor está corretamente flexionado.

- (A) Os guardas receberam coletes verde-oliva.
- (B) Os guardas receberam coletes verdes-oliva.
- (C) Os guardas receberam coletes verdes-olivas.
- (D) Os guardas receberam coletes verde-olivos.
- (E) Os guardas receberam coletes verde-olivas.

08. Em “A multidão avançava como uma onda sobre a praça”, ocorre

- (A) comparação
- (B) hipérbole
- (C) metáfora
- (D) ironia
- (E) metonímia

09. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: “Eu e os demais integrantes da equipe _____ a vitória antes do amanhecer.”

- (A) concluiu
- (B) concluíste
- (C) concluí
- (D) concluíram
- (E) concluímos

10. Assinale a frase em conformidade com a regência nominal.

- (A) Esse procedimento é incompatível das normas de segurança.
- (B) Esse procedimento é incompatível em as normas de segurança.
- (C) Esse procedimento é incompatível sobre as normas de segurança.
- (D) Esse procedimento é incompatível por as normas de segurança.
- (E) Esse procedimento é incompatível com as normas de segurança.

11. Assinale a alternativa em que a palavra “fogo” está empregada em sentido denotativo.

- (A) O fogo da paixão tomou conta dos dois jovens.
- (B) Os bombeiros apagaram o fogo que atingia o galpão.
- (C) O prefeito ficou no fogo cruzado entre os partidos.
- (D) Ela pôs fogo na discussão com uma única frase.
- (E) A torcida estava de fogo durante o clássico.

12. Assinale a frase em que a forma do pronome oblíquo átono está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Os guardas viram-no sair do prédio.
- (B) O guarda viu-no sair do prédio.
- (C) Os guardas viram-o sair do prédio.
- (D) Os guardas viram-lo sair do prédio.
- (E) O guarda viu-lo sair do prédio.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. O valor da expressão $2^3 \cdot 3 - 18 \div 3 + (-4)^2$ é

- (A) 34
- (B) 10
- (C) 58
- (D) 26
- (E) 42

14. Um reservatório cilíndrico tem 1 m de diâmetro e 2 m de altura. Adotando $\pi = 3,14$, sua capacidade, em litros, é de

- (A) 157
- (B) 785
- (C) 1 570
- (D) 3 140
- (E) 6 280

15. Sabe-se que é FALSA a proposição “Se Marta é guarda, então Nilo é motorista”. Conclui-se, necessariamente, que

- (A) Marta não é guarda e Nilo é motorista.
- (B) Marta é guarda e Nilo não é motorista.
- (C) Marta é guarda e Nilo é motorista.
- (D) Marta não é guarda e Nilo não é motorista.
- (E) Marta é guarda, mas não se pode afirmar nada sobre Nilo.

16. Na equação $4(x - 3) = 2x + 10$, o valor de x é

- (A) 11
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 12
- (E) 13

17. Uma gratificação de R\$ 2.400,00 será dividida entre três servidores em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 6. O valor recebido pelo servidor ligado ao número 3 será de

- (A) R\$ 400,00
- (B) R\$ 600,00
- (C) R\$ 1.000,00
- (D) R\$ 1.200,00
- (E) R\$ 800,00

18. Oito operários, trabalhando 5 horas por dia durante 6 dias, constroem 120 metros de um muro. Doze operários, trabalhando 6 horas por dia durante 4 dias, no mesmo ritmo, construirão

- (A) 180 metros
- (B) 120 metros
- (C) 144 metros
- (D) 96 metros
- (E) 160 metros

19. Cinco máquinas, funcionando 8 horas por dia durante 12 dias, produzem 4.800 peças. Oito máquinas idênticas, funcionando 5 horas por dia durante 9 dias, produzirão

- (A) 3.200 peças
- (B) 4.800 peças
- (C) 3.600 peças
- (D) 2.700 peças
- (E) 4.050 peças

20. Um curso de capacitação tem duração de 8 semanas e 3 dias. Em dias, essa duração corresponde a

- (A) 59 dias
- (B) 51 dias
- (C) 56 dias
- (D) 61 dias
- (E) 67 dias

INFORMÁTICA

21. No Word 2016, o recurso Pincel de Formatação serve para

- (A) alterar a cor de fundo de todas as páginas.
- (B) corrigir a ortografia do texto que foi selecionado.
- (C) copiar a formatação de um trecho e aplicá-la a outro.
- (D) contar as palavras e os caracteres do documento.
- (E) inserir uma imagem qualquer no documento aberto.

22. No Word 2016, o envio de uma mesma carta personalizada a vários destinatários, com nomes e endereços vindos de uma lista, é feito pelo recurso Mala Direta, localizado na guia

- (A) Exibição, que reúne zoom e modos de leitura.
- (B) Inserir, que reúne tabelas e ilustrações.
- (C) Revisão, que reúne ortografia e comentários.
- (D) Correspondências.
- (E) Referências, que reúne sumário e citações.

23. A computação em nuvem caracteriza-se por

- (A) ser um tipo de vírus que infecta os computadores conectados.
- (B) funcionar apenas quando não há conexão do aparelho com a internet.
- (C) limitar o acesso aos serviços a um único dispositivo do usuário.
- (D) exigir que todos os dados fiquem guardados em um computador local.
- (E) oferecer serviços, como armazenamento, pela internet.

24. No Excel 2016, as células A1 a A4 contêm Norte, Sul, Norte e Leste, e as células B1 a B4 contêm 10, 20, 30 e 40, respectivamente. O resultado de =SOMASE(A1:A4;"Norte";B1:B4) é

- (A) 100.
- (B) 30.
- (C) 40.
- (D) 60.
- (E) 10.

25. No Explorador de Arquivos do Windows 10, selecionando-se um arquivo e pressionando-se a tecla F2, o usuário consegue

- (A) atualizar o conteúdo da janela.
- (B) renomear o arquivo selecionado.
- (C) abrir as propriedades do arquivo.
- (D) copiar o arquivo para a Área de Transferência.
- (E) excluir o arquivo definitivamente.

ATUALIDADES

26. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem estrutura tripartite, o que significa que suas decisões envolvem representantes de

- (A) sindicatos, partidos políticos e entidades religiosas dos países-membros.
- (B) parlamentos nacionais, tribunais superiores e conselhos de segurança.
- (C) governos, organizações de empregadores e organizações de trabalhadores.
- (D) governos, bancos centrais e organizações não governamentais ambientais.
- (E) empresas multinacionais, universidades e organismos militares.

27. Quando se diz que os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes, afirma-se que

- (A) direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais se reforçam mutuamente e devem ser protegidos em conjunto.
- (B) apenas os direitos civis podem ser exigidos judicialmente, sendo os demais meras metas políticas de cada governo.
- (C) os direitos sociais só passam a existir depois de plenamente garantidos os direitos políticos.
- (D) cada direito deve ser aplicado isoladamente, sem relação com os demais direitos reconhecidos.
- (E) os direitos econômicos prevalecem sempre sobre os direitos culturais e os direitos sociais.

28. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), é exemplo de dado pessoal sensível

- (A) o nome de um órgão público registrado em diário oficial.
- (B) a informação sobre convicção religiosa ou sobre a saúde de uma pessoa natural.
- (C) o endereço comercial divulgado em propaganda pela própria empresa em seu sítio eletrônico.
- (D) a razão social de uma sociedade empresária.
- (E) o número de série de um equipamento eletrônico sem vínculo com pessoas.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. Segundo a Constituição Federal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo

- (A) a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores, até o limite da herança.
- (B) a multa penal ser cobrada integralmente dos herdeiros, independentemente da herança.
- (C) a pena privativa de liberdade ser cumprida pelo cônjuge, na morte do condenado.
- (D) o perdimento de bens ser executado contra terceiros estranhos à herança.
- (E) a obrigação de reparar o dano ser extinta com a morte do condenado.

30. Quanto ao direito de resposta, a Constituição Federal estabelece que ele é assegurado

- (A) apenas a pessoas físicas, sem direito a indenização por dano moral.
- (B) em proporção ao agravo, com indenização por dano material, moral ou à imagem.
- (C) somente após o trânsito em julgado de decisão que reconheça o agravo.
- (D) de forma limitada aos veículos de imprensa escrita, excluídos rádio e televisão.
- (E) desde que o ofendido comprove a ocorrência de prejuízo patrimonial efetivo.

31. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, conforme o art. 2º da Constituição Federal,

- (A) o Legislativo, o Executivo e o Ministério Público.
- (B) o Executivo, o Judiciário e os Tribunais de Contas.
- (C) o Legislativo, o Judiciário e as Forças Armadas.
- (D) o Executivo, o Legislativo e a Defensoria Pública.
- (E) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

32. Nos termos do art. 5º, XLVII, da Constituição Federal, não haverá penas

- (A) de multa.
- (B) de prestação social alternativa.
- (C) de suspensão ou interdição de direitos.
- (D) de caráter perpétuo.
- (E) de privação ou restrição da liberdade.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Uma lei municipal estrutura a guarda com os postos de coronel, capitão e sargento. Diante do art. 19 do Estatuto, essa organização

- (A) só viola o Estatuto se os guardas também usarem arma de fogo no exercício das funções.
- (B) viola a vedação à denominação idêntica à das forças militares quanto a postos e graduações.
- (C) é válida, desde que o uniforme e os equipamentos adotados sejam da cor azul-marinho.
- (D) é válida, pois a lei municipal pode fixar livremente as denominações dos postos e graduações da guarda.
- (E) viola o Estatuto apenas quanto aos uniformes e distintivos, não quanto aos postos.

34. A Lei nº 13.675/2018 determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituem órgãos de ouvidoria, cuja competência é

- (A) julgar, em caráter definitivo e irrecorrível, os processos disciplinares dos integrantes do Susp, sem possibilidade de recomendar melhorias às corporações.
- (B) aplicar sanções penais aos agentes que cometam abuso de autoridade no exercício da função.
- (C) receber apenas denúncias formuladas por servidores públicos da própria instituição fiscalizada.
- (D) receber e tratar representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações dos profissionais e membros integrantes do Susp.
- (E) indicar e nomear os dirigentes dos órgãos de segurança pública de cada um dos entes federados.

35. Um Município com 800.000 habitantes tem guarda municipal. Aplicado o limite do art. 7º do Estatuto, o efetivo não poderá ser superior a

- (A) 3.200 guardas.
- (B) 2.400 guardas.
- (C) 1.600 guardas.
- (D) 1.200 guardas.
- (E) 800 guardas.

- 36.** A guarda municipal de determinado Município tem 30 servidores e utiliza arma de fogo. Quanto ao controle interno, de acordo com o art. 13 do Estatuto, ela
- (A) só precisaria de corregedoria se tivesse mais de 100 servidores, independentemente de utilizar arma de fogo.
 - (B) deve ter corregedoria, por utilizar arma de fogo, ainda que seu efetivo não ultrapasse 50 servidores.
 - (C) deve submeter-se à corregedoria da Polícia Militar do Estado, por se tratar de guarda armada.
 - (D) deve ter corregedoria apenas se o Município tiver mais de 500.000 habitantes, o que não ocorre nesse caso.
 - (E) está dispensada de corregedoria, por ter efetivo igual ou inferior a 50 servidores, mesmo utilizando arma de fogo.
- 37.** Quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva, o guarda municipal tem assegurado, nos termos do art. 18 do Estatuto,
- (A) a liberdade provisória automática, independentemente de fundamentação.
 - (B) o cumprimento da prisão em quartel da Polícia Militar.
 - (C) a prisão domiciliar obrigatória até o trânsito em julgado.
 - (D) o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos.
 - (E) o recolhimento em sala de Estado-Maior, junto a oficiais.
- 38.** De acordo com a Súmula Vinculante nº 11 do STF, quando houver o uso de algemas, a excepcionalidade da medida deve ser
- (A) comunicada verbalmente ao preso, no momento da colocação das algemas, e a mais ninguém.
 - (B) dispensada, se o agente que a aplicou tiver experiência e tempo de serviço comprovados.
 - (C) registrada somente quando o preso ou seu advogado a solicitar formalmente à autoridade.
 - (D) justificada por escrito.
 - (E) presumida, sempre que o crime atribuído ao preso tiver sido cometido com violência ou grave ameaça.
- 39.** Conforme o art. 20 do Estatuto, é reconhecida a representatividade das guardas municipais no
- (A) Conselho Nacional de Justiça.
 - (B) Conselho Federal de Segurança Privada.
 - (C) Conselho de Defesa Nacional.
 - (D) Conselho Nacional do Ministério Público.
 - (E) Conselho Nacional de Segurança Pública.
- 40.** Pela Lei nº 13.060/2014, os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo,
- (A) sempre, mesmo quando houver risco iminente de morte para o agente, hipótese em que a lei proíbe o uso de qualquer outro instrumento.
 - (B) desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais.
 - (C) somente quando a autoridade superior estiver presente no local.
 - (D) exclusivamente em manifestações públicas e eventos esportivos.
 - (E) apenas se o suspeito concordar previamente com o seu emprego.

DIREITO PENAL

- 41.** Um indivíduo, para impedir a sua condução por agentes que cumprem ordem legal, emprega violência contra um deles. Pratica o crime de
- (A) desobediência, por descumprir ordem legal de funcionário.
 - (B) desacato, por ofender o funcionário em serviço.
 - (C) resistência, por opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça.
 - (D) exercício arbitrário das próprias razões.
 - (E) coação no curso do processo.

- 42.** Um homem, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mata-a sob o domínio de violenta emoção. Segundo o Código Penal, o juiz pode
- (A) aumentar a pena de um terço até a metade.
 - (B) reconhecer o crime como homicídio culposo.
 - (C) isentar o agente de pena por inimputabilidade.
 - (D) reduzir a pena de um sexto a um terço.
 - (E) aplicar a pena do homicídio qualificado.
- 43.** Um agente mata a vítima por causa de uma discussão insignificante sobre uma vaga de estacionamento, evidente desproporção entre o motivo e o crime. Nesse caso, incide a qualificadora de motivo
- (A) torpe.
 - (B) relevante.
 - (C) privilegiado.
 - (D) fútil.
 - (E) de relevante valor moral.
- 44.** Ao sair de um restaurante, Paulo pega, por engano, um guarda-chuva idêntico ao seu, que pertencia a outro cliente. De acordo com o Código Penal, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
- (A) exclui o dolo, e não há furto, pois inexiste furto culposos.
 - (B) exclui a ilicitude, e Paulo responde por furto na modalidade culposa.
 - (C) não exclui o dolo, e Paulo responde por furto doloso com pena atenuada.
 - (D) exclui a culpabilidade, e Paulo é isento de pena pelo furto doloso.
 - (E) exclui a pena, mas Paulo responde por furto na forma tentada.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

- 45.** Em uma prisão em flagrante, não houve testemunhas da infração. Nessa situação, segundo o CPP,
- (A) o auto não poderá ser lavrado, devendo o preso ser posto imediatamente em liberdade pela autoridade.
 - (B) o auto será lavrado com a assinatura exclusiva do condutor e da autoridade policial presente.
 - (C) a falta de testemunhas não impede o auto, assinado pelo condutor e por duas pessoas que viram a apresentação.
 - (D) o auto somente será válido se assinado por três testemunhas indicadas pelo próprio preso.
 - (E) o auto somente poderá ser lavrado se o preso confessar a prática da infração penal investigada.
- 46.** Decretada a prisão preventiva, o órgão emissor da decisão deve revisar a necessidade de sua manutenção, mediante decisão fundamentada, a cada
- (A) 120 (cento e vinte) dias.
 - (B) 30 (trinta) dias.
 - (C) 180 (cento e oitenta) dias.
 - (D) 60 (sessenta) dias.
 - (E) 90 (noventa) dias.
- 47.** Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deve se dirigir ao local, providenciando para que
- (A) os objetos sejam recolhidos pelos curiosos, para evitar extravio e furtos.
 - (B) as testemunhas sejam dispensadas antes de prestarem as declarações.
 - (C) o local seja limpo e liberado ao trânsito o mais rápido possível.
 - (D) os vestígios sejam removidos antes de qualquer registro fotográfico.
 - (E) não se alterem o estado das coisas até a chegada dos peritos criminais.

48. O CPP admite a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou

- (A) para antecipar o cumprimento da pena.
- (B) para atender ao clamor popular, apenas, sem outro fundamento.
- (C) para forçar a confissão do investigado preso.
- (D) para assegurar a aplicação da lei penal.
- (E) para evitar a prescrição do crime em apuração.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. Segundo o ECA, nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão

- (A) por requisição do Conselho Tutelar, em situação de risco.
- (B) por determinação do responsável legal, comunicada ao juiz.
- (C) em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
- (D) por ordem verbal da autoridade policial, em caso de urgência, desde que comunicada depois ao Ministério Público.
- (E) por decisão do diretor da escola, em caso de indisciplina.

50. De acordo com a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão

- (A) baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
- (B) praticada apenas por cônjuge ou companheiro, na residência da vítima, e que resulte em lesão corporal comprovada por laudo pericial.
- (C) que resulte em lesão corporal grave, em local público.
- (D) cometida por homem, desde que haja coabitação.
- (E) decorrente de conflito patrimonial, sem relação com o gênero.

51. Feito o registro da ocorrência de violência doméstica, a autoridade policial deve remeter ao juiz, no prazo de 48 horas, expediente apartado com o pedido da ofendida para

- (A) a fixação da pena do agressor.
- (B) a decretação do divórcio e a partilha de bens.
- (C) o arquivamento do inquérito policial.
- (D) a designação de audiência de conciliação.
- (E) a concessão de medidas protetivas de urgência.

52. Um menino de 11 anos e 10 meses é encontrado furtando mercadorias em uma loja. Segundo o ECA, ele é considerado

- (A) adolescente e, pelo ato infracional, pode ser internado por até três anos.
- (B) adolescente e, pelo ato infracional, sujeita-se somente à advertência.
- (C) criança e, pelo ato infracional, responde por medida socioeducativa de semiliberdade.
- (D) criança e, pelo ato infracional, ficam-lhe aplicáveis as medidas de proteção do art. 101.
- (E) criança e, pelo ato infracional, deve ser apreendido e levado à delegacia comum.

53. Impedir ou dificultar o acesso de pessoa idosa a operações bancárias ou ao direito de contratar, por motivo de idade, configura

- (A) conduta penalmente atípica.
- (B) infração administrativa de competência exclusiva do município.
- (C) exercício regular de direito da instituição financeira.
- (D) crime de discriminação previsto no Estatuto da Pessoa Idosa.
- (E) mero ilícito civil, sem consequência penal.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. Dentre as penalidades previstas no art. 256 do CTB está a

- (A) retenção do veículo, quando sanável no local.
- (B) frequência obrigatória em curso de reciclagem.
- (C) remoção do veículo.
- (D) realização de teste de dosagem de alcoolemia.
- (E) recolhimento do Certificado de Registro.

55. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas coletoras, segundo o art. 61 do CTB, é de

- (A) trinta quilômetros por hora.
- (B) quarenta quilômetros por hora.
- (C) sessenta quilômetros por hora.
- (D) oitenta quilômetros por hora.
- (E) cinquenta quilômetros por hora.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. O poder regulamentar, exercido por decreto do chefe do Poder Executivo, destina-se a

- (A) alterar o texto da Constituição quando houver urgência administrativa comprovada.
- (B) revogar leis que o gestor considere inconvenientes ao interesse da administração.
- (C) julgar recursos de particulares contra decisões proferidas pelo Poder Judiciário.
- (D) detalhar a lei para permitir sua fiel execução, sem poder inovar originariamente na ordem jurídica.
- (E) criar tributos e infrações penais autônomos, independentemente de lei anterior que os preveja de forma expressa.

57. Entre as diretrizes da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), o art. 3º estabelece a

- (A) divulgação das informações somente mediante pedido formal do interessado.
- (B) observância do sigilo como regra e da publicidade como exceção.
- (C) proibição do uso de meios eletrônicos para a divulgação de dados oficiais.
- (D) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
- (E) exigência de justificativa do motivo do pedido de acesso pelo requerente.

58. Em regra, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas admite, havendo compatibilidade de horários, a de

- (A) um cargo efetivo com um mandato eletivo federal, sempre, com acúmulo de vencimentos.
- (B) dois cargos de chefia em Municípios diferentes, com carga horária integral.
- (C) dois cargos de professor, observado o teto remuneratório.
- (D) dois cargos em comissão, quaisquer que sejam as atribuições envolvidas.
- (E) dois cargos de natureza política, desde que em esferas de governo diferentes.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. Uma artista plástica pintou um grafite em muro de uma escola municipal, com o objetivo de valorizar o patrimônio público, mediante manifestação artística, e com autorização do órgão competente e observância das posturas municipais. Segundo a Lei nº 9.605/1998, essa conduta

- (A) configura o crime de pichação, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano.
- (B) configura crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano, por ser bem público.
- (C) configura crime ambiental, mas permite apenas a aplicação de multa.
- (D) configura infração penal de menor potencial, com prisão simples.
- (E) não constitui crime.

60. Nas infrações penais previstas na Lei nº 9.605/1998, a ação penal é

- (A) pública condicionada à representação do órgão ambiental.
- (B) privada, de iniciativa do proprietário da área atingida.
- (C) pública incondicionada.
- (D) pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.
- (E) privada, de iniciativa de entidade de defesa do ambiente.